Quà tặng cộng đồng

Đăng ký kinh doanh

CHO NGƯỜI KINH DOANH SỐ

Nên thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh?

CẨM NANG DÀNH CHO
NGƯỜI KINH DOANH SỐ



Mục lục

01	Hiểu đúng hai mô hình	03
02	Những khác biệt cần biết	05
03	Năm yếu tố lựa chọn	12
04	Chọn mô hình phù hợp	18
05	Sáu câu hỏi trước khi đăng ký	19
06	Tài liệu pháp lý tham khảo	21

Lời mở đầu

Bạn đang bán hàng online, làm nội dung, thiết kế, tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ trên môi trường số? Khi tìm hiểu việc đăng ký kinh doanh, có thể bạn sẽ phân vân: nên thành lập doanh nghiệp hay đăng ký hộ kinh doanh?

Mỗi mô hình có đặc điểm và yêu cầu riêng. Lựa chọn phù hợp cần dựa trên người cùng tham gia kinh doanh, cách vận hành, nhu cầu góp vốn, trách nhiệm tài sản và kế hoạch phát triển.

Ebook này giúp bạn hiểu những khác biệt quan trọng để có cơ sở cân nhắc trước khi đăng ký.

PHẦN

01

Hiểu đúng hai mô hình



Doanh nghiệp & hộ kinh doanh

Doanh nghiệp là gì?

Hiểu đơn giản, doanh nghiệp là tổ chức được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật để kinh doanh, có tên riêng, tài sản và trụ sở giao dịch.

Đây là khái niệm chung, bao gồm nhiều loại hình: công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Mỗi loại hình có quy định khác nhau về chủ sở hữu, cơ cấu quản lý và trách nhiệm tài sản. Vì vậy, khi cân nhắc thành lập doanh nghiệp, bạn cần tìm hiểu tiếp loại hình nào phù hợp với mình.

Căn cứ: khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung.

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Nếu các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký, họ ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên làm người đại diện.

Điểm cần nhớ là trách nhiệm tài sản của người đăng ký hộ kinh doanh không chỉ giới hạn trong số vốn đưa vào hoạt động.

Căn cứ: Điều 82 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.

PHẦN

02

Những khác biệt cần biết



2.1 / CHỦ THỂ THÀNH LẬP

Ai có thể đứng ra thành lập?

Đối với doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp nếu không thuộc trường hợp bị pháp luật hạn chế hoặc cấm.

Quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp và quyền góp vốn không hoàn toàn giống nhau. Nếu bạn đang có chức vụ, công việc hoặc tình trạng pháp lý đặc biệt, cần kiểm tra điều kiện áp dụng trước khi đăng ký.

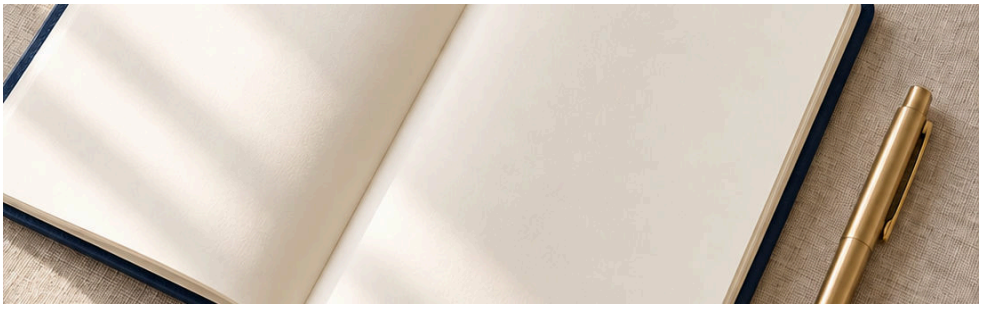
Căn cứ: Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung.

Đối với hộ kinh doanh

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc trường hợp bị loại trừ theo quy định có thể thành lập hộ kinh doanh.

Không nên hiểu rằng cứ có cùng địa chỉ cư trú là đương nhiên trở thành thành viên cùng đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ: khoản 2 Điều 82 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.



2.2 / TỔ CHỨC KINH DOANH

Quy mô & phạm vi hoạt động

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm; lựa chọn thị trường, khách hàng; ký hợp đồng; tuyển dụng lao động và thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

Khi cần mở rộng tổ chức, doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh theo pháp luật.

Về mặt quản lý, mô hình doanh nghiệp thường thuận tiện hơn khi hoạt động có nhiều bộ phận, nhiều người cùng sở hữu hoặc cần phân quyền rõ ràng.

Căn cứ: Điều 7 và Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung.

Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cũng được kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Một hộ kinh doanh có thể có nhiều địa điểm kinh doanh trong cả nước và phải thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định.

Vì vậy, không nên hiểu hộ kinh doanh chỉ được hoạt động tại một địa điểm hoặc chỉ phù hợp với một cửa hàng cố định.

Căn cứ: Điều 87 và Điều 89 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.

> **Với người kinh doanh số:** số kênh bán hàng hay số tài khoản mạng xã hội không đủ để quyết định mô hình. Bạn cần nhìn vào toàn bộ cách tổ chức và hoạt động thực tế.

2.3 / PHÂN BIỆT HAI VAI TRÒ

Nhân sự & quyền sở hữu

Cần phân biệt **người lao động** với **người góp vốn hoặc cùng sở hữu**.

Về số người lao động, cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều không có giới hạn tối đa chung áp dụng cho mọi trường hợp. Khi thuê người, vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ về lao động và bảo hiểm theo diện áp dụng.

Về chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp:

Loại hình	Đặc điểm về chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông
Công ty TNHH một thành viên	Một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu
Công ty TNHH hai thành viên trở lên	Từ 2 đến 50 thành viên
Công ty cổ phần	Ít nhất 3 cổ đông, không giới hạn số cổ đông tối đa
Công ty hợp danh	Ít nhất 2 thành viên hợp danh là cá nhân; có thể có thêm thành viên góp vốn
Doanh nghiệp tư nhân	Một cá nhân làm chủ

Căn cứ: Điều 74, Điều 46, Điều 111, Điều 177 và Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung.

Đối với hộ kinh doanh, người đăng ký thành lập là cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình. Mô hình này không có cơ cấu cổ đông như công ty cổ phần.

> **Ví dụ:** Hai người bạn cùng mở một đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung nên tìm hiểu mô hình công ty và thỏa thuận rõ quyền sở hữu, thay vì chỉ để một người đứng tên hộ kinh doanh rồi chia lợi nhuận bằng thỏa thuận miệng.

2.4 / TRƯỚC KHI KINH DOANH

Điều kiện hoạt động

Dù chọn mô hình nào, bạn cũng cần phân biệt hai việc:

- Được cấp giấy chứng nhận đăng ký.
- Đáp ứng điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh cụ thể.

Với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, giấy chứng nhận đăng ký không thay thế các giấy phép, chứng chỉ hoặc điều kiện chuyên ngành cần có.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, cập nhật thay đổi và công khai thông tin theo quy định.

Hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện về ngành nghề, tên gọi, hồ sơ và lệ phí theo quy định.

Căn cứ: Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung; Điều 85 và Điều 89 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.



2.5 / CÁC KHOẢN NỢ VÀ NGHĨA VỤ

Trách nhiệm tài sản

Đây là một trong những khác biệt quan trọng nhất.

Hộ kinh doanh

Người đăng ký chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Trường hợp các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký, họ chịu trách nhiệm liên đới theo quy định.

Ví dụ, việc bạn đưa 100 triệu đồng vào kinh doanh không có nghĩa trách nhiệm tài sản luôn dừng ở 100 triệu đồng.

Công ty TNHH một thành viên

Về nguyên tắc, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Về nguyên tắc, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Công ty cổ phần

Về nguyên tắc, cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Đối với các loại hình trên, việc chưa góp đủ vốn, góp vốn không đúng hạn hoặc có hành vi vi phạm có thể làm phát sinh trách nhiệm khác theo luật. Cá nhân cũng cần xem xét riêng những cam kết bảo lãnh hoặc nghĩa vụ do mình trực tiếp xác lập.

2.5 / TIẾP THEO

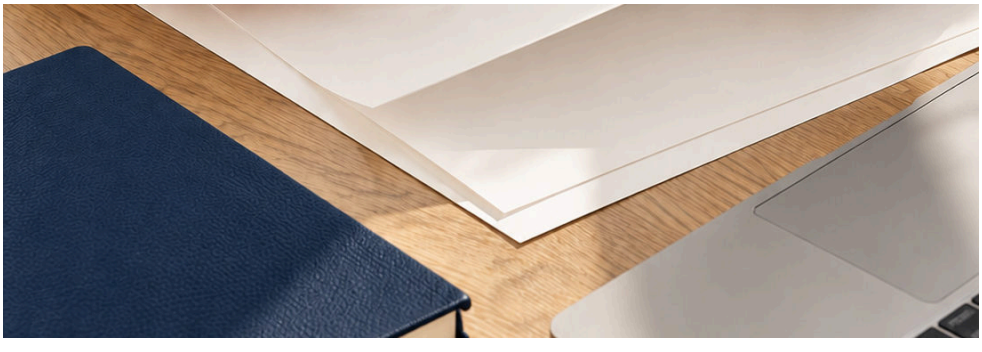
Trách nhiệm tài sản

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

- Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về nghĩa vụ của công ty; thành viên góp vốn có chế độ trách nhiệm khác theo luật.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.

Vì vậy, không phải cứ thành lập doanh nghiệp là tài sản cá nhân được tách biệt hoàn toàn khỏi rủi ro kinh doanh.

Căn cứ: Điều 46-47, Điều 74-75, Điều 111-113, Điều 177 và Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung.



PHẦN

03

Năm yếu tố giúp bạn lựa chọn



YẾU TỐ 01 / 05

Mục tiêu & kế hoạch phát triển

Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: bạn muốn hoạt động kinh doanh của mình phát triển theo hướng nào?

Nếu bạn trực tiếp quản lý, cách vận hành đơn giản và chưa có nhu cầu tổ chức nhiều bộ phận, hộ kinh doanh có thể là phương án đáng cân nhắc.

Nếu dự kiến xây dựng đội ngũ, phân quyền quản lý, tiếp nhận thêm người góp vốn hoặc phát triển hệ thống, mô hình doanh nghiệp thường thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, đây là gợi ý về cách tổ chức. Không có nguyên tắc chung rằng kinh doanh nhỏ bắt buộc chọn hộ kinh doanh, còn kinh doanh lớn mới được thành lập công ty.

> **Ví dụ:** Một người làm thiết kế tự do vẫn có thể cân nhắc công ty TNHH một thành viên nếu mô hình này phù hợp với hợp đồng, cách quản lý và định hướng phát triển.

01

YẾU TỐ 02 / 05

Nhu cầu huy động vốn

Nếu sử dụng chủ yếu vốn cá nhân hoặc gia đình, bạn có thể ưu tiên mô hình dễ quản lý và phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Nếu muốn có thêm đối tác cùng sở hữu hoạt động kinh doanh, cần làm rõ:

- Mỗi người góp bao nhiêu vốn?
- Mỗi người có quyền quyết định đến đâu?
- Lợi nhuận được phân chia thế nào?
- Việc chuyển nhượng hoặc rút khỏi hoạt động kinh doanh được xử lý ra sao?

Công ty có cơ chế pháp lý để xác định phần vốn góp hoặc cổ phần, tùy loại hình. Trong đó, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần theo luật; không phải mọi doanh nghiệp đều có quyền này.

Đối với hộ kinh doanh, việc tiếp nhận người cùng đầu tư không có cơ cấu thành viên, cổ đông như công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Thành lập doanh nghiệp cũng không bảo đảm sẽ vay được vốn ngân hàng hoặc thu hút được nhà đầu tư. Khả năng tiếp cận vốn còn phụ thuộc hồ sơ tài chính, hiệu quả kinh doanh và điều kiện của bên cấp vốn.

02

YẾU TỐ 03 / 05

Mức độ chấp nhận rủi ro tài sản

Đừng chỉ nhìn vào số người làm việc hoặc doanh thu để đánh giá rủi ro.

Bạn nên xem xét:

- Giá trị hợp đồng đang ký.
- Khoản tiền nhận trước của khách hàng.
- Nghĩa vụ hoàn tiền, bồi thường.
- Khoản vay hoặc tiền hàng chưa thanh toán.
- Thiệt hại có thể phát sinh từ sản phẩm, dịch vụ.

Một nhóm ít người vẫn có thể phải thực hiện hợp đồng giá trị lớn. Ngược lại, hoạt động có doanh thu cao chưa chắc có cùng mức rủi ro với một ngành nghề khác.

Nếu muốn cân nhắc cơ chế trách nhiệm hữu hạn, hãy tìm hiểu cụ thể công ty TNHH hoặc công ty cổ phần và các nghĩa vụ đi kèm.

Quy mô nhỏ có thể giúp bạn dễ theo dõi hoạt động hơn, nhưng không tự động làm giảm phạm vi trách nhiệm pháp lý.

03

YẾU TỐ 04 / 05

Chi phí vận hành & khả năng quản lý

Chi phí cần tính không chỉ là khoản tiền bỏ ra lúc đăng ký.

Trong quá trình hoạt động, bạn còn cần nguồn lực để quản lý:

- Kế toán, thuế và hóa đơn.
- Hợp đồng, chứng từ và công nợ.
- Nhân sự.
- Thông tin đăng ký và các thay đổi phát sinh.
- Báo cáo, hồ sơ theo quy định.

Doanh nghiệp thường cần tổ chức quản trị và kế toán bài bản hơn. Hộ kinh doanh có thể gọn hơn về cách tổ chức, nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ áp dụng cho mình.

Chi phí thuê địa điểm, nhân sự hoặc dịch vụ hỗ trợ phụ thuộc nhu cầu thực tế. Không nên mặc định doanh nghiệp luôn phải thuê văn phòng lớn, còn hộ kinh doanh thì không cần kế toán hay sổ sách.

> **Với người kinh doanh số:** hãy tính cả thời gian bạn phải dành cho việc quản lý. Một mô hình có chi phí ban đầu thấp nhưng vượt quá khả năng theo dõi cũng có thể gây khó khăn khi vận hành.

04

3.5 / CÂN NHẮC THEO HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ

Thuế & các chính sách ưu đãi, hỗ trợ

Khi lựa chọn giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, bạn cần tìm hiểu nghĩa vụ thuế và những chính sách ưu đãi, hỗ trợ mà mình có thể được hưởng.

Với doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là những sắc thuế thường cần xem xét. Với hộ kinh doanh, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là những sắc thuế thường gặp. Việc có phải nộp thuế hay không, cách tính và số tiền phải nộp phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh, doanh thu, phương pháp tính thuế và các điều kiện áp dụng.

Vì vậy, không nên chỉ nhìn vào thuế suất để kết luận mô hình nào có lợi hơn. Bạn cần xem cả căn cứ tính thuế: tính trên doanh thu hay trên thu nhập sau khi trừ chi phí.

Doanh nghiệp có thể được hưởng ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế và các chương trình hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện. Hộ kinh doanh cũng có thể tiếp cận những chính sách hỗ trợ dành cho mình. Quyền lợi cụ thể cần được đối chiếu với từng chính sách tại thời điểm áp dụng.

Trước khi quyết định, hãy dự tính doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế của từng phương án. Với người kinh doanh số, nên xác định rõ nguồn thu đến từ bán hàng, cung cấp dịch vụ hay hoạt động khác để được hướng dẫn phù hợp.

Lưu ý cập nhật: Từ ngày 01/01/2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế. Vì vậy, không nên lựa chọn mô hình dựa trên giả định rằng hộ kinh doanh chỉ cần nộp một khoản thuế khoán cố định.

Căn cứ: khoản 6 Điều 10 Nghị quyết 198/2025/QH15. Các nghĩa vụ thuế cụ thể cần đối chiếu quy định đang áp dụng cho từng trường hợp.

05

Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Có thể cân nhắc hộ kinh doanh khi:

- Bạn hoặc các thành viên gia đình trực tiếp tổ chức, quản lý.
- Hoạt động chưa cần cơ cấu sở hữu và quản trị như công ty.
- Nhu cầu vốn và cách vận hành phù hợp với mô hình này.
- Bạn đã hiểu chế độ trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản.
- Bạn có khả năng thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, sổ sách và lao động theo diện áp dụng.

Có thể cân nhắc doanh nghiệp khi:

- Bạn muốn xác định rõ quyền lợi giữa những người cùng góp vốn.
- Hoạt động cần cơ cấu quản lý, phân quyền rõ ràng.
- Bạn dự kiến tiếp nhận thêm thành viên, cổ đông hoặc nhà đầu tư.
- Bạn muốn phát triển hệ thống và tổ chức đội ngũ.
- Bạn muốn xem xét chế độ trách nhiệm hữu hạn của công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Các dấu hiệu trên giúp bạn định hướng, không thay thế việc xem xét hoạt động cụ thể. Sau khi chọn hướng thành lập doanh nghiệp, bạn vẫn cần lựa chọn loại hình phù hợp.

Sáu câu hỏi trước khi bắt đầu

01 **Tôi đang bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ gì?** Ghi rõ hoạt động thực tế, thay vì chỉ ghi chung "kinh doanh online".

02 **Ai sẽ đứng tên, góp vốn và cùng quyết định?** Phân biệt người sở hữu với người được thuê làm việc.

03 **Tôi cần bao nhiêu vốn và dự kiến huy động từ đâu?** Làm rõ vốn cá nhân, vốn vay hay vốn của người cùng đầu tư.

04 **Những khoản nợ hoặc nghĩa vụ bồi thường nào có thể phát sinh?** Xem kỹ hợp đồng và các cam kết với khách hàng, đối tác.

05 **Tôi muốn phát triển đến đâu trong một đến hai năm tới?** Cân nhắc nhu cầu mở rộng đội ngũ, địa điểm và người cùng sở hữu.

06 **Ai sẽ phụ trách kế toán, thuế và hồ sơ pháp lý?** Dự tính cả chi phí thuê hỗ trợ và thời gian tự quản lý.

Khi có câu trả lời, bạn sẽ dễ trao đổi với người có chuyên môn và lựa chọn mô hình có cơ sở hơn.

Bước tiếp theo

Đăng ký kinh doanh là bước xác lập cách bạn tổ chức hoạt động, quản lý quyền lợi và thực hiện trách nhiệm.

Hộ kinh doanh có thể phù hợp với nhu cầu quản lý trực tiếp, cơ cấu đơn giản. Doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn về loại hình, cách tổ chức và cơ chế góp vốn. Mỗi lựa chọn đều có nghĩa vụ cần thực hiện.

Hãy cân nhắc đồng thời mục tiêu phát triển, nguồn vốn, trách nhiệm tài sản, khả năng quản lý và chính sách thuế. Khi hiểu rõ những yếu tố này, bạn sẽ chủ động hơn trong quyết định của mình.

Cuốn cẩm nang này là điểm bắt đầu. Bước tiếp theo là nhìn lại hoạt động của bạn: đang kinh doanh gì, cùng ai, cần bao nhiêu vốn và có thể phát sinh những nghĩa vụ nào.

Nếu bạn còn phân vân, hãy tham gia nhóm Zalo WI.FINANCE - HIỂU THUẾ ĐÚNG để nhận thêm thông tin và tài liệu về thuế, pháp lý dành cho người kinh doanh số.

Kết nối và nhận thêm tài liệu

Tài liệu pháp lý tham khảo

1. Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung

Các nội dung tham khảo chính: khái niệm doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ; điều kiện của người thành lập; loại hình doanh nghiệp; số lượng thành viên, cổ đông và trách nhiệm tài sản.

Tra cứu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung; danh mục Văn bản hợp nhất 67/VBHN-VPQH trên Công báo Chính phủ.

2. Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Các nội dung tham khảo chính: quyền thành lập, trách nhiệm, điều kiện cấp giấy chứng nhận, địa điểm và ngành nghề của hộ kinh doanh.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, thay thế Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Tra cứu toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3. Nghị quyết 198/2025/QH15

Các nội dung tham khảo chính: không áp dụng thuế khoán từ ngày 01/01/2026 và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tra cứu toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Phạm vi tài liệu: Giới thiệu và so sánh mô hình để hỗ trợ lựa chọn; không trình bày đầy đủ thủ tục đăng ký, điều kiện chuyên ngành hoặc cách tính thuế cho từng hoạt động. Khi thực hiện, cần đối chiếu quy định tại thời điểm áp dụng.

NHÓM ZALO WI.FINANCE

Hiểu thuế đúng, an tâm phát triển

Tham gia nhóm WI.FINANCE - HIỂU THUẾ ĐÚNG để nhận thông tin và tài liệu về thuế, pháp lý dành cho người kinh doanh số.



Quét mã QR để tham gia nhóm Zalo

Hiểu đúng nghĩa vụ. Chuẩn hồ sơ từ đầu.
An tâm phát triển.